

FATIAH HANEAH BINTI ISMAIL

lwn.

ROHAIZAM BIN SHAARI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Pengerusi), Y.A Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Ahli Panel), Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel)] **Pada 13 Julai 2018/29 Syawal 1439H]**

Kes Permohonan No: 10000-077-0075-2017

[Permohonan Lanjutan Tempoh Masa Memfailkan Rayuan Balas di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon:

Puan Siti Marlina binti Haji Shikh Ibrahim daripada Tetuan Lina & Associates

Peguam Syarie Responden:

Tuan Mohd Redzuan bin Ramli daripada Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah ini untuk perintah seperti berikut:

- 1.1. Pemohon diberi kebenaran untuk memfailkan notis rayuan balas kepada Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam terhadap keseluruhan keputusan dan Perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui Saman No: 10100-028-0283-2014 pada 28/03/2017;
- 1.2. Lanjutan masa diberikan kepada Pemohon selama tujuh (7) hari untuk memfailkan Notis Rayuan Balas dari tarikh perintah ini dikeluarkan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 238 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- 1.3. Lain-lain relief atau Perintah yang difikirkan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

- [2] Permohonan ini adalah berbangkit dalam kes rayuan yang difailkan oleh Pemohon, di mana Pemohon telah tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Saman No: 10100-028-0283-2014 pada 28/03/2017.
- [3] Responden di dalam Notis Rayuannya bertarikh 03.04.2017 telah memfailkan rayuan terhadap sebahagian penghakiman hadhanah iaitu :
- i) Hak jagaan anak-anak diberikan secara bersama antara Pemohon dan Responden.

- ii) Mahkamah memerintahkan anak-anak tersebut diletakkan di bawah jagaan bersama antara Pemohon dan Responden.
- [4] Prosedur Rayuan telah tidak dipatuhi oleh Pemohon apabila Pemohon gagal menyampaikan Notis Rayuan Balas kepada Responden dalam tempoh masa yang ditetapkan.
- [5] Pemohon di dalam Affidavit Sokongan yang diikrarkan pada 14/07/2017, mengakui bahawa Notis Rayuan yang telah difailkan oleh Responden telah diserahkan mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu pada 10.04.2017 kepada Peguam Syarienya. Kekhilafan Peguam Syarie Pemohon yang terlepas pandang memaklumkan kepada Pemohon mengenai Notis Rayuan yang diterimanya itu menyebabkan Pemohon tidak mengetahui kewujudan Notis Rayuan tersebut.
- [6] Notis Rayuan tersebut tidak pernah diserahkan kepada Pemohon walaupun Responden dan Pemohon masih menjalani perbicaraan bagi kes tuntutan Harta Sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui Saman No: 10100-017-0305-2016.
- [7] Sungguhpun begitu, Pemohon tetap mengakui bahawa kekhilafan ini kerana kecuaiannya Peguam Syarie Pemohon yang telah menerima dokumen-dokumen tersebut dan tidak mengambil perhatian sewajarnya. Kecuaian ini adalah sesuatu yang benar-benar dikesali.
- [8] Setelah menyedari bahawa suatu rayuan telah dibuat oleh Responden melalui perbualan menerusi aplikasi *whatsapp* di antara Pemohon dan

Responden pada 09/07/2017, Pemohon dengan seberapa segera telah mendapatkan pengesahan daripada Mahkamah dan selanjutnya memfailkan Permohonan ini. Sehingga permohonan ini difailkan, Pemohon tidak menerima apa-apa dokumen lanjutan lain seperti Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan.

- [9] Responden di dalam tindakan ini, sama sekali tidak bersetuju dengan Permohonan Pemohon.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

- [10] Setelah kami meneliti notis permohonan, affidavit Pemohon, affidavit jawapan dan hujah pihak-pihak maka kami dapati isu yang perlu diputuskan dalam permohonan ini ialah sama ada permohonan Pemohon mempunyai alasan yang mencukupi untuk dibenarkan perlanjutan tempoh masa memfailkan Rayuan Balas.

- [11] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 –

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[12] Dalam menggunakan kuasa budibicara tersebut untuk menimbangkan permohonan perlanjutan tempoh masa, kami akan merujuk kepada faktor-faktor yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebagai panduan. Dengan hormatnya kami merujuk kepada garis panduan yang telah diberi oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain [2012] JH34(2)* di mana antara faktor-faktor yang perlu diberi pertimbangan ialah:-

- i) Tempoh kelewatan;
- ii) Sebab kelewatan;
- iii) Kebarang kalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya.
- iv) Tahap prejudis kepada pihak Responden jika permohonan lanjutan dibenarkan.

[13] Dengan hormatnya kami juga merujuk kepada kes *Scott & English (M) Sdn. Bhd. Lwn Leike Refrigeration & Stainless Steel Industries Sdn Bhd. & 2 Ors (1994) 3 CLJ 114* yang menggariskan mengenai isu pelanjutan tempoh masa sebagaimana berikut:-

“Kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah dan Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira tempoh kelewatan, alasan kepada kelewatan, kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga tahap prejudis terhadap Responden jika permohonan untuk lanjutan itu dibenarkan. Kesilapan Peguam, bentuk keadaan ianya telah dilakukan juga adalah merupakan satu

faktor yang perlu dipertimbangkan. Walaupun faktor ini hanyalah bentuk panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatory. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak Pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut”.

Tempoh Kelewatan

- [14] Berdasarkan Seksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor, 2003, Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan Balas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyampaian Notis Rayuan kepadanya.

Seksyen 140. Notis rayuan balas

Seseorang responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa tujuh hari dari tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 31 tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah

- [15] Responden telah menyampaikan Notis Rayuan kepada Peguam Syarie Pemohon pada 10/04/2017. Akibat kecuaiian Peguam Syariannya, Pemohon hanya mengetahui berkaitan Notis Rayuan tersebut pada 09/07/2017 melalui perbualan *whatsapp* di antara Pemohon dan Responden. Kesannya Pemohon telah gagal memfailkan Notis Rayuan Balas dalam tempoh masa yang ditetapkan.
- [16] Pemohon telah memfailkan kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan Balas pada 20/07/2017.

[17] Berdasarkan penelitian kami terhadap tarikh-tarikh tersebut, kami dapati tempoh kelewatan yang telah tidak dipatuhi oleh Pemohon bagi memfailkan Notis Rayuan Balas ialah selama tiga bulan sepuluh hari.

Sebab Kelewatan

[18] Dalam Permohonan ini, Responden telah menyampaikan Notis Rayuan kepada Tetuan Lina & Associates pada 10/04/2017. Penyampaian juga telah dibuat oleh Responden kepada Pemohon di alamat No. 1 Jalan Marathon 13/31, 40100 Shah Alam, Selangor pada 10/4/2017, tetapi gagal kerana tidak berpenghuni.

[19] Pemohon di dalam afidavitnya menyatakan bahawa Notis Rayuan berkenaan tidak pernah diserahkan kepadanya walaupun Pemohon dan Responden masih menjalani perbicaraan bagi kes tuntutan Harta Sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui Saman No : 10100-017-0305-2016. Pemohon mendakwa Responden juga maklum bahawa Pemohon telah tinggal di alamat No. 609, Blok 1, TTDI Adina Jalan Judo 13/45, Seksyen 13, 40675 Shah Alam, Selangor sejak Jun 2015 tetapi sengaja menghantar Notis Rayuan tersebut ke alamat yang tidak didiami lagi oleh Pemohon.

[20] Sunguhpun begitu, Pemohon mengakui bahawa kelewatan ini berpunca daripada kecuaiannya kerana telah menerima Notis Rayuan berkenaan tetapi tidak mengambil perhatian sewajarnya.

- [21] Pemohon kesal atas kelewatan yang telah berlaku dan memohon maaf tanpa niat untuk memprejudiskan hak Responden. Pemohon menghujahkan adalah tidak adil untuk Pemohon tidak diberi ruang hanya semata-mata kerana kealpaan dan kecuaiian Peguam Syariannya. Pemohon merujuk kes *Dato' Zakaria bin Abd Rahman lwn Kamalia Tan binti Abdullah, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Kes Permohonan No 10000-077-0036-2015 yang diputuskan pada 2 November 2015 (belum dilaporkan)* yang mana dalam kes tersebut Panel Rayuan menyimpulkan bahawa adalah tidak adil sekiranya kesilapan Peguam Syarie dijadikan sandaran untuk menafikan hak Pemohon untuk meneruskan kes rayuan.
- [22] Responden menghujahkan bahawa adalah satu tempoh yang tidak munasabah bagi Peguam Syarie Pemohon memberi alasan terlepas pandang lebih-lebih lagi Peguam Syarie adalah orang yang berpengalaman di Mahkamah Syariah. Sebagai Peguam Syarie, seharusnya beliau maklum akan prosedur-prosedur di Mahkamah Syariah.
- [23] Kami dapati dalam permohonan ini sebab kelewatan bukan berpunca daripada Pemohon. Ianya berpunca daripada kecuaiian Peguam Syarie Pemohon. Pemohon juga telah mengakui kekhilafan Peguam Syariannya dan memohon maaf.
- [24] Dalam hal ini kami bersetuju dengan hujah Pemohon berkaitan kes *Dato' Zakaria bin Abd Rahman lwn Kamalia Tan binti Abdullah* yang mana dalam kes tersebut Panel Rayuan Mahkamah Syariah Negeri Selangor menyimpulkan bahawa adalah tidak adil sekiranya kesilapan Peguam Syarie dijadikan sandaran untuk menafikan hak Pemohon untuk meneruskan kes rayuan.

Faktor Keberangskalian Pemohon Berjaya Dalam Rayuannya

- [25] Pemohon menghujahkan bahawa isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam permohonan ini ialah berkaitan Rayuan Balas Pemohon sama ada boleh dibenarkan atau ditolak. Rayuan balas yang difailkan oleh Pemohon adalah terhadap penghakiman kes hadhanah. Dalam hal ini Mahkamah harus mengutamakan kemaslahatan anak-anak sebagai timbangan utama untuk membenarkan permohonan Pemohon. Selain daripada itu, ini adalah peluang terakhir bagi pihak-pihak mendapatkan keadilan ke atas diri masing-masing, tetapi yang lebih penting adalah ke atas anak-anak yang masing-masing berusia 9 dan 5 tahun dan menjadi asas kepada rayuan tersebut.
- [26] Pemohon merujuk sabda Rasulullah saw kepada Saidina Ali, “ *Wahai Ali, jika ada dua orang yang bersengketa itu duduk di hadapanmu, maka janganlah tergesa-gesa engkau memutuskan antara mereka berdua itu, hingga lebih dahulu engkau mendengarkan keterangan orang kedua, sebagaimana dengar mendengarkan daripada orang pertama, sebab apabila engkau berbuat begitu, maka keputusan itu menjadi jelas bagimu*”.
- [27] Responden pula menghujahkan bahawa Responden telah membuat rayuan terhadap keputusan Hakim Bicara kerana merasakan Responden tidak diberi keadilan oleh Mahkamah, yang mana keputusan yang diputuskan bersifat berat sebelah dan lebih berpihak kepada Pemohon. Tambahan lagi, tujuan utama rayuan adalah untuk menjaga kemaslahatan anak-anak.

[28] Dalam hal ini kami bersetuju dengan hujah Pemohon bahawa Mahkamah harus mengutamakan kemaslahatan anak-anak sebagai timbangan utama untuk membenarkan permohonan Pemohon. Ini adalah peluang terakhir untuk pihak-pihak mendapatkan keadilan ke atas diri masing-masing, tetapi yang lebih penting adalah ke atas anak-anak yang masing-masing berusia 9 dan 5 tahun. Mahkamah harus memberi peluang kepada pihak-pihak mengemukakan rayuan dan hujah masing-masing. Dalam hal ini kami merujuk kepada nas al-hadis berkaitan anjuran kepada seseorang Hakim supaya mendengar keterangan/hujah kedua-dua belah pihak sebelum memutuskan pertikaian sepertimana dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada 'Ali bin Abi Talib (Rujuk syarahan hadis dalam *Kitab Tuhfatul Ahwadzi Ala Al-Jami' At-Turmudzi, Karangan Al-Hafidh Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri, Versi Kedua, Terbitan Baitul Afkar Ad-Dauliyah, halaman 1286:-*

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ
لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ. فَسَوْفَ تَلَدِّرِي كَيْفَ تَقْضِي».
قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ.

Maksudnya: "Saidina Ali r.a telah berkata: Sabda Rasulullah s.a.w (apabila dua orang yang bertikai meminta supaya diputuskan pertikaian antara mereka, maka jangan kamu memutuskannya sehingga kamu mendengar jawapan pihak yang satu lagi, kelak nanti engkau akan mengetahui cara memutuskan pertikaian) Saidina Ali kemudian berkata: selepas itu, aku tidak tergelincir dari landasan sebagai qadhi."

[29] Kami berpendapat permohonan ini wajar dibenarkan demi keadilan kepada pihak-pihak dan anak-anak. Kami berpuashati bahawa wujudnya keadaan khas yang akan memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak jika permohonan ini dibenarkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes *Harun b. Abdullah lwn. Zainab bt. Alina* [1987] JH 2 (1) 279 iaitu:-

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihalnya perihalnya istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihalnya perihalnya istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

Faktor Tahap Prejudis Kepada Pihak Responden

[30] Pemohon menyatakan bahawa darjah prejudis kepada pihak Responden amat kecil atau hampir tidak ada jika permohonan perlanjutan tempoh masa ini dibenarkan. Ini kerana prosiding rayuan ini masih di peringkat Pengurusan Kes dan tidak ada dokumen lanjutan lain yang diterima oleh Pemohon setakat permohonan ini difailkan.

[31] Responden pula menyatakan sekiranya permohonan ini dibenarkan, ianya akan mendatangkan prejudis kepada hak dan kepentingan Responden yang mana sebelum ini tidak diberi keadilan dalam tindakannya yang lepas. Tambahan lagi kelewatan pihak Pemohon telah menyusahkan pihak-pihak yang terlibat termasuk Mahkamah.

- [32] Kami berpendapat permohonan ini jika dibenarkan tidak memperejudiskan Responden kerana Responden juga akan mempunyai hak yang sama untuk berhujah di dalam rayuan balas yang akan difailkan oleh Pemohon nanti. Kelewatan memfailkan rayuan balas ini juga adalah tidak disengajakan dan bukan berpunca daripada Pemohon. Selain daripada itu perkara yang menjadi rayuan pihak-pihak adalah berkaitan dengan hal ehwal kebajikan anak-anak. Pada pendapat kami manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara dengan kebenaran lanjutan tempoh diberikan.
- [33] Walau bagaimanapun kami ingin melahirkan rasa kekesalan atas kecuaiian Peguam Syarie dalam melaksanakan tugas sewajarnya dalam memastikan kebajikan dan keadilan anak guamnya terpelihara. Sebagai ingatan dengan hormatnya kami merujuk kepada kes *Mazlin bin Mokhtar lwn Almah binti Awaluddin, Kes Rayuan No. 10000-099-0029-2017 (belum dilaporkan)*. Antara lain menyentuh tentang tanggungjawab yang sepatutnya dijalankan dengan penuh amanah oleh Peguam Syarie terhadap anak guam yang diikatkan perhubungan antara mereka melalui wakalah pelantikan peguam. Kami dengan hormatnya menegaskan bahawa seorang Peguam Syarie hendaklah memberikan komitmen yang tinggi dalam membela dan memperjuangkan hak anak guam agar keadilan dapat ditegakkan. Sebarang kecuaiian yang boleh memperejudis atau menyebabkan hak anak guam dinafikan adalah satu tindakan yang menyalahi etika kepeguaman dan boleh dianggap mengkhianati amanah yang diberikan oleh anak guam.

[34] Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan di atas, Kami berpuas hati bahawa Pemohon telah berjaya menunjukkan kepada kami bahawa permohonan ini wajar dipertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti notis dan afidavit Pemohon, afidavit jawapan dan penghujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Permohonan Pemohon diterima.
- 2) Notis Rayuan Balas hendaklah difailkan dalam tempoh tujuh (7) hari mulai hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:-


.....
1. **Y.A.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **Y.A PROF. ADJUNG DATO' DR HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor